

0004434-08.2012.8.26.0456

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: RENATA ESSER DE SOUZA

Comarca: Pirapozinho

Foro: Foro de Pirapozinho

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... e desclassificar o delito de tráfico para o delito de uso de entorpecentes, o Juiz não aplicou nenhuma das penas previstas no art. 28 da Lei de Drogas, quais sejam: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. 2. A decisão que desclassifica a decisão e abre vistas ao Ministério Público ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirapozinho

Foro de Pirapozinho

2ª Vara Judicial

Rua Carlos Alberto Leite Boulhosa, nº 525, Pirapozinho-SP - cep 19200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0004434-08.2012.8.26.0456 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:

0004434-08.2012.8.26.0456

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1785/2012 - Delegacia de Polícia de Pirapozinho, 146/2012 - Delegacia de Polícia de Pirapozinho, 290/2012 - Delegacia de Polícia de Pirapozinho

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Caio Cesar Castelli Lopes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA ESSER DE SOUZA

Vistos.

Trata-se de ação penal instaurada, inicialmente, para apurar-se a prática do crime de homicídio (art. 121, caput, do Código Penal), por duas vezes.

O réu foi denunciado (fls. 01/03) e a denúncia foi recebida em 17/01/2013 (fl. 89).

Citado (fl. 94), o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 112/123).

Realizou-se a audiência de instrução, com inquirição das testemunhas e interrogatório do réu (fls. 142, 190/195, 287/289, 317/320 e 148/150).

Após alegações finais das partes, foi proferida sentença desclassificatória da imputação, por não se tratar de crime doloso contra a vida (fls. 377/380).

Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito (fls. 383/390).

A defesa apresentou contrarrazões (fls. 398/409), tendo o E. TJSP, por sua 7ª Câmara de Direito Criminal, negado provimento ao recurso (fls. 424/432).

Estabilizada a decisão, o Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela condenação do réu como incurso nas penas do artigo 302, caput, do CTB, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal (fls. 441/445).

A defesa pugnou pela reabertura da instrução processual (fls. 450/454), tendo o Ministério Público opinado pelo indeferimento do pedido (fl. 457).

Pelo Juízo, foi oportunizado à defesa a apresentação de rol de testemunhas e novo interrogatório do réu (fl. 459).

Rol de testemunhas apresentado à fl. 469.

É o relatório.

Decido.

Compulsando o feito, verifica-se que a pretensão punitiva Estatal foi fulminada pela prescrição.

Isso porque, o crime de homicídio culposo no trânsito, previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, é apenado com detenção de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e, conforme artigo 109, inciso IV, do Código Penal, a prescrição ocorre em 08 anos.

A denúncia foi recebida em 17/01/2013 e, desde então, não houve qualquer marco interruptivo ou suspensivo da prescrição, já tendo se passado mais de nove anos até o presente momento.

Saliente-se que a sentença desclassificatória da imputação inicial não interrompe o prazo prescricional. Nesse sentido:

JUIZ SINGULAR QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS E ABRIU VISTAS AO MP PARA OFERECIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA LEI N. 9.099. NÃO APLICAÇÃO DE SANÇÃO. SENTENÇA QUE POSSUI NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. In casu, apesar de julgar a denúncia parcialmente procedente e desclassificar o delito de tráfico para o delito de uso de entorpecentes, o Juiz não aplicou nenhuma das penas previstas no art. 28 da Lei de Drogas, quais sejam: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. 2. A decisão que desclassifica a decisão e abre vistas ao Ministério Público para que se manifeste sobre eventual suspensão condicional do processo não possui natureza de sentença condenatória, uma vez que para isso é imprescindível efetiva condenação. 3. Visto que a natureza da decisão que apenas desclassifica a conduta, sem que profira, de imediato, a condenação, é de decisão interlocutória simples, não há que se falar em interrupção do curso do prazo prescricional. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1681923/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017)

Assim, o decisor que desclassificou o crime contra a vida inicialmente imputado ao réu, por ausência de animus necandi, para outro que não de competência do Tribunal do Júri, não se presta como marco interruptivo. Por conseguinte, a pretensão punitiva estatal está prescrita desde 17/01/2021.

Ante o exposto, reconheço a prescrição e, com fulcro nos artigos 109, inciso IV, e 107, inciso IV, ambos do Código Penal, DECRETO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do averiguado CAIO CESAR CARTELLI LOPES.

P.I.C.

Cientifique-se o Ministério Público.

Comunique-se o Instituto de Identificação do Estado.

Após, procedam-se às baixas e archive-se.

Pirapozinho, 24 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA